



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



TÍTULO I: GENERALIDADES

SECCIÓN I: OBJETIVOS

ARTÍCULO 1: Con el fin de alcanzar los objetivos encomendados en el Título III del Estatuto de la Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos versión 2015, y orientar a los socios en la forma en que opera el Tribunal de Disciplina, se dará a conocer la línea de acción, tiempo y responsables en cada etapa, para ello se ha elaborado el presente Reglamento Procesal Disciplinario.

ARTÍCULO 1 BIS: El presente reglamento deberá ser revisado y actualizado anualmente, o bien cada vez que exista una modificación en la estructura orgánica de la Asociación.

ARTÍCULO 2: El presente reglamento tiene por objetivos principales:

1. Uniformar y controlar el cumplimiento del orden del proceso y evitar su alteración arbitraria.
2. Simplificar la responsabilidad por fallas o errores.
3. Facilitar las labores de auditoría.
4. La evaluación del control interno.
5. Que tanto los socios como autoridades conozcan si el proceso se está realizando adecuadamente.
6. Aumentar la eficiencia general.

SECCIÓN II: DEFINICIONES

ARTÍCULO 3: **Casos:** se designa como caso a los hechos, acontecimientos o sucesos que hayan tenido lugar en la Asociación. Los mismos se designan mediante un número de orden único y sólo de uso interno del tribunal y sus registros.

ARTÍCULO 4: **Expedientes:** es una secuencia de actuaciones que reflejan las diversas etapas de un caso en un orden cronológico. Los mismos se designan mediante un número de la forma “orden/año”.



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



TÍTULO II: TRIBUNAL DE DISCIPLINA

SECCIÓN I: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y DE SUS MIEMBROS

ARTÍCULO 5: Los miembros del Tribunal de Disciplina deben obrar siempre con objetividad, justicia y equidad en su labor.

ARTÍCULO 6: El Tribunal de Disciplina debe sesionar una (1) vez a la semana como mínimo dentro de la sede social, donde se tomarán las decisiones sobre los asuntos pertinentes y además se atenderá o citará a los socios en caso de ser necesario.

ARTÍCULO 7: El Tribunal de Disciplina deberá resolver los casos pertinentes a las asambleas Ordinaria y Extraordinaria, en un plazo impostergable de sesenta (60) días de iniciado el año AVEIT.

ARTÍCULO 8: Los seis miembros del Tribunal de Disciplina (tres titulares y tres suplentes) poseerán los mismos derechos y obligaciones dentro del mismo.

ARTÍCULO 8 BIS: En caso de que la votación para resolver un caso no sea unánime y se establezca un empate, la decisión recae sobre los 3 miembros titulares.

SECCIÓN II: PLANIFICACIÓN

ARTÍCULO 9: Es deber del miembro titular con mayor antigüedad como socio ordinario activo, realizar la planificación anual del Tribunal de Disciplina e informarla a la Comisión Directiva.

SECCIÓN III: ESPACIOS FÍSICOS

ARTÍCULO 10: El lugar de las sesiones del Tribunal de Disciplina se realizará en algún espacio físico dentro de la sede social, en el día y hora estipulada en la planificación anual. En caso de cambiar este, debe ser anunciando mediante los medios oficiales de comunicación y en reunión de socios activos.

ARTÍCULO 11: Todo documento emitido por el Tribunal de Disciplina en correspondencia a la Sección II, Título III del presente reglamento, será publicado en la esterilla ubicada en el hall de entrada de la sede social.



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



SECCIÓN IV: DESEMPEÑO DE SUS MIEMBROS

ARTÍCULO 12: En caso de que uno o dos miembros titulares tengan bajo desempeño en las actividades realizadas, el o los restantes miembros titulares en conjunto con la Comisión Fiscalizadora tiene la potestad de iniciar el procedimiento de sanción, tal como lo estipula la Sección I, Título III del presente reglamento.

TÍTULO III: PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN I: EVOLUCIÓN DE LOS CASOS

ARTÍCULO 13: Todo proceso de premiación o sanción deberá ser iniciado ante el Tribunal de Disciplina por una Autoridad, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión, acorde a la competencia del cargo que ocupa, establecido en la Sección V del presente Título, según los procedimientos establecidos y notificando a la Comisión Directiva.

ARTÍCULO 14: Estados de los casos asignados por las Autoridades:

1. **Notificado:** Es el primer estado que se asigna a un caso, al momento de notificar al socio de la reunión, evento, actividad o tarea, según el procedimiento que establece el Reglamento Interno de Disciplina. Al momento de asentar el caso en el sistema queda asignado el Número de Expediente.
2. **Asistencia Verificada:** Es el proceso en el cual se revisa el registro digital de huellas dactilares, el libro de asistencias o planilla destinada a tal fin, y se conforma la lista de personas ausentes a la reunión, evento, actividad o registro de tareas. En caso de tareas designadas con fecha límite de realización, sin necesidad de cumplir con horario específico no requerirá de verificación de asistencia, directamente se verificará la finalización del trabajo asignado.
3. **Entrega Virtual:** Es la primer entrega del pedido de Sanción o Premiación, la misma se realiza de forma virtual, vía e-mail. El Tribunal de Disciplina tiene oportunidad de verificar la confección del mismo antes de que sea impreso, firmado y enviado definitivamente. Esta verificación tiene en cuenta los aspectos de formato, redacción y



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



coherencia, dejando de lado los motivos del pedido y los socios involucrados los cuales se analizarán una vez que el Tribunal de Disciplina haya recibido el pedido definitivo, firmado y sellado por parte de la Autoridad, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión.

4. **Entrega Definitiva:** En este último estado la Autoridad, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión, deberá elevar los antecedentes de la supuesta infracción u observancia al Tribunal de Disciplina dentro de los cinco (5) días hábiles de haber pasado el Estado 2, Artículo 14, Sección I, Título III del presente reglamento, con descripción de los hechos y de la sanción o premio que estimare aplicable. Luego de este estado la Autoridad, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión finaliza sus tareas en torno al caso y pasa definitivamente al Tribunal de Disciplina.

ARTÍCULO 15: Estados de los casos asignados por Tribunal de Disciplina:

1. **Registrado:** Es el estado que se asigna cuando se recibe el caso y se registra los socios afectados en el sistema.
2. **Abierto:** Tomando el listado de socios registrado se procede a enviar los AVISOS DE SANCIÓN a su dirección electrónica, como lo estipula el inc. d, Artículo 6, Sección Primera, Capítulo III, Título I del Estatuto de AVEIT, quedando abierto y comenzando a regir el plazo tres (3) días hábiles para realizar la justificación o descargo.
3. **En Proceso:** Finalizado el plazo de tres (3) días hábiles mencionado anteriormente, se procede al análisis del caso, las justificaciones, descargos, y demás documentación que se haya presentado en tiempo y forma ante el Tribunal de Disciplina. Como parte de esa evaluación los justificativos y descargos son calificados con APROBADO o DENEGADO según corresponda, acorde a los motivos de justificación contemplados por el Reglamento Interno de Disciplina y al criterio del Tribunal de Disciplina. También será motivo de estudio, la estimación de puntos realizada por la Autoridad, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión, teniendo en cuenta las graduaciones de premios y sanciones que figuren en la reglamentación (Reglamentos Interno de Subcomisión, Reglamento Interno de Disciplina y Estatuto AVEIT) y el criterio del Tribunal de Disciplina, en caso de diferir con la estimación de la autoridad, el Tribunal de Disciplina tomará la decisión de asignar la cantidad a premiar o sancionar, conforme lo estipula el Artículo 95, Capítulo Único, Título III, del estatuto de AVEIT.



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



4. **Cerrado:** Finalizado el proceso de evaluación se procede a cerrar el caso mediante la emisión de una RESOLUCIÓN, cuyo número será igual al expediente que resuelve. La misma es enviada vía e-mail a los socios afectados, a la Comisión Directiva y a quién haya iniciado el proceso, y expuesta en la esterilla del hall de entrada de la sede social. El caso permanecerá con este estado durante los siguiente cinco (5) días hábiles, durante los cuales se podrá apelar la decisión del Tribunal de Disciplina. En caso de tener que hacer modificaciones de un premio o sanción se realizará mediante una DISPOSICIÓN, y la resolución no será alterada.
5. **Archivado:** Una vez alcanzado este estado, el caso se archiva definitivamente, estando a consideración del Tribunal la posibilidad de realizar modificaciones y/o reclamos dentro de un plazo máximo de un año calendario desde que el caso fue cerrado.

SECCIÓN II: FORMULARIOS

ARTÍCULO 16: **T01 (Formulario de solicitud de premiación o sanción):** Las solicitudes de premios y sanciones debe realizarlas las Autoridades, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión ante el Tribunal de Disciplina, por lo cual son los únicos que hacen uso de estos formularios.

ARTÍCULO 16 BIS: **Anexo T01:** Las solicitudes de premios y sanciones realizadas a través de un formulario T01 podrán estar acompañadas por una hoja "Anexo" donde la autoridad solicitante redactara de manera formal las causas pertinentes por las cuales exige dicha premiación o sanción a cada uno de los socios implicados en el formulario.

ARTÍCULO 17: **T-02 (Formulario de justificación):** En el primer bloque, DATOS PERSONALES, el socio debe identificarse mediante APELLIDO, Nombre y Número de Socio. En el segundo bloque, DESCRIPCIÓN DE SANCIÓN, tiene como objetivo lograr que el socio tenga noción de qué se lo acusa, por eso se toma como referencia una descripción general de la sanción y el número de expediente para que no sea confundida con otros casos. El tercer bloque, JUSTIFICACIÓN, agrupa los causales de justificación que reconoce el Reglamento Interno de Disciplina, y aclara la documentación que se debe adjuntar para respaldar al mismo. El cuarto bloque, OBSERVACIONES, queda a disposición del socio para que agregue cualquier información que crea pertinente, relacionada a la evaluación del presente justificativo. Por último, se debe firmar, aclarar y colocar el número de socio. Para los casos de justificación por actividad académica o actividad laboral (donde el empleador no entregue certificado de trabajo) se hará uso del



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



APARTADO DE CERTIFICACIÓN, el cual tiene como objetivo legitimar la realización de dichas actividades. El mismo deberá estar firmado y aclarado por el profesor de la cátedra o el empleador, según corresponda.

En caso de actividad laboral, la misma deberá ser declarada con anticipación mediante declaración jurada, según reglamenta el Artículo 90 del Reglamento Interno de Disciplina, y al momento de utilizar el APARTADO DE CERTIFICACIÓN, el empleador deberá indicar su cargo y CUIT, personal o de la empresa.

Finalmente, el T-02 deberá ser entregado en la secretaría de AVEIT, en la sede social, en horario de atención (09:00hs a 14:00hs y 16:00hs a 21:00hs), donde será controlado el correcto llenado de los diferentes bloques y se verificará la numeración de hojas. Si esto es correcto se procederá a sellarlo, firmarlo, registrarlo en el sistema y archivarlo para ser evaluado por el Tribunal de Disciplina. Su numeración surge del sistema de registro del Tribunal de Disciplina.

ARTÍCULO 18: T-03 (Formulario de descargo): El uso de este formulario se reduce a los casos especiales donde la causa de justificación no está contemplada dentro del Reglamento Interno de Disciplina, por lo cual no figura dentro del T-02. La evaluación de estos formularios solo se basa en el criterio del Tribunal de Disciplina y/o en casos anteriores de similares características.

El T-03 se dispone en formato de carta formal, lo cual deberá ser respetado en su estructura y redacción. Si el cuerpo de texto a escribir es demasiado extenso, se podrá utilizar otro T-03 para continuar escribiendo. Los formularios agregados no requieren tener los encabezados completos (dejar en blanco), solo se deben numerar correctamente las hojas.

Al igual que el T-02, el T-03 deberá ser entregado en la secretaría de AVEIT, en la sede social, en horario de atención (09:00hs a 14:00hs y 16:00hs a 21:00hs), donde será controlado el correcto llenado y se verificará la numeración de hojas. Si esto es correcto se procederá a sellarlo, firmarlo, registrarlo en el sistema y archivarlo para ser evaluado por el Tribunal de Disciplina. Su numeración surge del sistema de registro del Tribunal de Disciplina.

ARTÍCULO 19: T-04 (Consulta de registro del Tribunal de Disciplina): Mediante este formulario se da a conocer el historial de cada socio, donde se encuentran sus premiaciones o sanciones, respaldado con la documentación correspondiente a cada uno de sus casos. También contiene la información personal de los socios.



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



ARTÍCULO 20: T-05 (Extracto normativo): Es un resumen que solicita una Autoridad, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión sobre las reglamentaciones pertinentes a una actividad o tarea.

ARTÍCULO 21: Los formularios deben completarse de manera correcta, llenando cada casilla que lo solicite, en su forma. Caso contrario el documento será rechazado. La información debe ser consignada mediante computadora o máquina de escribir. También existe la alternativa de ser confeccionado de manera manuscrita con letra tipo imprenta, sin borrones ni enmendaduras, quedando a criterio del Tribunal de Disciplina recibirlo o no.

SECCIÓN III: DOCUMENTACIÓN EMITIDA

ARTÍCULO 22: Resolución: Es el documento que da cierre a un caso, estableciendo las personas premiadas, sancionadas, absueltas, la cantidad de puntos asignados, los motivos y la reglamentación en la cual se basa dicho juicio. También deberán figurar las personas que hayan solicitado una prórroga y el tiempo autorizado. Su estructura se caracteriza por los VISTOS, CONSIDERANDOS y artículos de RESOLUCIÓN. Su numeración coincide con el expediente del caso que resuelve.

ARTÍCULO 23: Disposición: De estructura similar a la RESOLUCIÓN, se utiliza en los casos especiales, donde el Tribunal de Disciplina y la Comisión Directiva deciden contemplar algún caso especial de justificación, no incluida en el Reglamento Interno de Disciplina. También, se utiliza en los casos apelados donde se debe ratificar un veredicto adoptado en alguna RESOLUCIÓN. Su numeración surge del sistema de registro del Tribunal de Disciplina.

ARTÍCULO 24: Circular: Es un documento de carácter informativo, sin embargo, su contenido podrá ser tomado como reglamentario. Su numeración surge del sistema de registro del Tribunal de Disciplina.

SECCIÓN IV: PRÓRROGAS

ARTÍCULO 25: En el caso de que la Autoridad, Presidente de Subcomisión o Vicepresidente de Subcomisión que dé inicio a un caso, no pudiese cumplir con el tiempo estipulado en el Artículo 14,



REGLAMENTO PROCESAL DISCIPLINARIO

Tribunal de Disciplina 2017

AVEIT UTN FRC



Sección I, Título III del presente reglamento, ésta deberá solicitar un pedido de prórroga al Tribunal de Disciplina vía e-mail.

ARTÍCULO 26: En el caso de que el socio no pudiese cumplir con el tiempo estipulado en el Artículo 15, Sección I, Título III del presente reglamento, para presentar su justificación o descargo que crea correspondiente, este deberá solicitar un pedido de prórroga al Tribunal de Disciplina vía e-mail.

ARTÍCULO 27: En el caso de que el Tribunal de Disciplina, no pudiese cumplir con los tiempos estipulados en el Artículo 15, Sección I, Título III del presente reglamento, éste deberá solicitar un pedido de prórroga a la Comisión Directiva vía e-mail.

SECCIÓN V: Competencia de Autoridades para el inicio de acciones:

ARTÍCULO 28: Comisión Directiva: Podrá iniciar acciones relacionadas a cualquier socio Ordinario Activo, así como los grupos, subcomisiones y equipos de trabajo bajo su órbita.

ARTÍCULO 29: Comisión Fiscalizadora: Podrá iniciar acciones relacionadas a cualquier socio Ordinario Activo, así como a la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.

ARTÍCULO 30: Comisión Revisora de Cuentas: Podrá iniciar acciones en caso de faltas, por parte de la Tesorería, cuya gravedad no amerite un pedido de Asamblea según reglamenta el Artículo 70 del Estatuto AVEIT (Versión 2015).

ARTÍCULO 31: Tribunal de Disciplina: en cumplimiento con el Artículo 90 del Estatuto AVEIT, podrá actuar de oficio en caso que ninguna otra Autoridad o Presidente de Subcomisión haya iniciado acción alguna. El miembro del Tribunal de Disciplina, que haya solicitado un premio o sanción, no participará en la resolución de la misma.

ARTÍCULO 32: Presidente de Subcomisión y Vicepresidentes de Subcomisión: Podrá iniciar acciones solo relacionadas a los socios que tiene a cargo.

ARTÍCULO 33: Jefe de Equipo de Trabajo: No podrá iniciar acciones ante el Tribunal de Disciplina. En caso de requerir premios o sanciones, debe informar de la situación a la Comisión Directiva.